

KAMARSINAH BINTI SARKAM

lwn

ABDUL WAHAB BIN KASSIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 24hb. September 2019 bersamaan 24 Muharram 1441H]

Kes Permohonan No: 10000-077-0020-2019

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Rayuan Balas di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon:

Puan Afshah binti Arifin daripada Tetuan Afshah Arifin & Associates

Peguam Syarie Responden:

Puan Syahirah binti Zainol Alam daripada Tetuan Muiz Samsuri & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Permohonan ini merupakan permohonan untuk mendapatkan kebenaran perlanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan balas yang difailkan oleh Pemohon, Kamarsinah Binti Sarkam terhadap Responden, Abdul Wahab Bin Kassim yang timbul berkenaan isu yang dibangkitkan dalam kes induk rayuan harta sepencarian No: 10000-017-0029-2016, di mana Pemohon sebagai Responden di dalam kes induk rayuan harta sepencarian tersebut.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapat satu perintah seperti berikut :

- i. Bahawa pihak Pemohon diberi pelanjutan masa untuk memfailkan notis rayuan balas dan/atau menerima notis rayuan balas yang telah difailkan pada 12/11/2018;
- ii. Apa-apa perintah atau relief lain yang difikirkan wajar dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Respondan membantah permohonan ini dan telah memfailkan affidavit jawapan pada 4/4/2019. Responden seterusnya memohon kepada agar permohonan Pemohon ini ditolak dengan kos.

Fakta Kes

[4] Permohonan ini adalah berbangkit dalam kes rayuan yang difailkan oleh Responden, di mana Responden telah tidak berpuashti dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bertarikh 8/3/2016 dalam Kes Mal No. 10100-017-0315-2011.

[5] Apa yang berlaku, berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dikemukakan Pemohon, pada 14/3/2016 Responden telah memfailkan notis rayuan dan telah menyerahkan notis rayuan kepada Pemohon pada 25/3/2016.

[6] Seterusnya, permohonan interlocutori ini telah difailkan oleh Pemohon pada 1/3/2019 setelah notis rayuan balas bertarikh 23/1/2019 ditolak dan tidak diterima oleh pihak Pendaftar.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Setelah kami meneliti notis permohonan, affidavit Pemohon, affidavit jawapan dan hujah pihak-pihak maka kami dapati isu yang perlu diputuskan dalam permohonan ini ialah sama ada permohonan Pemohon mempunyai alasan yang mencukupi untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan balas.

[8] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[9] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk

menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

[10] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk*
lanjutan dibenarkan.
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[11] Di dalam kes ini, isu utama yang patut kami pertimbangkan dalam memutuskan permohonan ini adalah sama ada wujud atau tidak tempoh

kelewatan sebagaimana yang dipohon Pemohon untuk pertimbangan kami dan jika ada, adakah ianya munasabah untuk dipertimbangkan?

i. Tempoh Kelewatan

[12] Berdasarkan Seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyampaian Notis Rayuan kepadanya.

Seksyen 140. Notis rayuan balas

Seseorang Responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah

[13] Seterusnya merujuk kepada fakta yang dinyatakan, Responden telah menyampaikan notis rayuan kepada Pemohon pada 25/3/2016. Kemudian Pemohon telah menfailkan notis rayuan balas pada 12/11/2018. Responden telah membuat bantahan terhadap pemfailan notis rayuan balas tersebut kerana bagi Responden telah berlaku kelewatan.

[14] Pemohon selanjutnya telah membuat permohonan kebenaran perlanjutan masa ini pada 1/3/2019 iaitu setelah pemfailan penerimaan notis rayuan balas ditolak diperingkat pendaftaran ke Mahkamah.

[15] Maka persoalannya adakah telah berlaku tempoh kelewatan pada Pemohon semasa memfailkan notis rayuan balas? Sekiranya ya bilakah tarikh sepatutnya Pemohon menfailkan notis rayuan balas tersebut. Dalam hal ini, kami merujuk kepada hujah Pemohon di perenggan 22 iaitu:

“... peguam Pemohon telah menfailkan notis rayuan balas pada 12/11/2018 di mana sejurus selepas penerimaan rekod rayuan tambahan pada 5/11/2018 iaitu dalam tempoh tujuh (7) hari sebagaimana kehendak seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.”

[16] Manakala Responden berhujah bahawa merujuk kepada seksyen 140 Enakmen tersebut, Pemohon hendaklah menfailkan notis rayuan balas dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penyampaian notis rayuan kepada Responden. Selanjutnya Responden menyatakan bahawa Pemohon telah tidak memenuhi kehendak seksyen 140 Enakmen dan tempoh kelewatan adalah melebihi dua (2) tahun.

[17] Dalam memutuskan isu ini, kami sekali lagi merujuk kepada seksyen 140 Enakmen iaitu:

“seseorang Responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah.”

Dengan yang demikian, tempoh tujuh (7) hari hendaklah dikira mulai daripada tarikh 25/3/2016 untuk Pemohon menfailkan notis rayuan balas iaitu selepas menerima notis rayuan.

[18] Ulasan kami di atas adalah sebagaimana pendapat Panel Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes Jaiton Bee@Zaiton Bee binti Mohd Yaacob lwn Mohd Taha bin Wan Ahmad [Kes Mal No. 10000-017-0022-2012] yang diputuskan pada 13/1/2012, kes Saripah Robiah binti Ismail lwn Yushaimi binti Idris [Kes Mal No. 10000-077-0042-2018] yang diputuskan pada 13/9/2018 dan kes Reduan Charles JR lwn Julia Jupia [Kes Mal No. 12000-017-0806-2018] yang diputuskan pada 13/6/2019. Dalam ketiga-tiga kes tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah telah memberikan pendapat bahawa notis rayuan balas hendaklah difailkan dalam tempoh 7 hari selepas penerimaan notis rayuan sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 140 Enakmen. Ianya adalah mandatori.

[19] Tarikh tamat tujuh (7) hari untuk menfailkan notis rayuan balas sebagaimana kehendak seksyen 140 Enakmen itu ialah pada 31/3/2016. Namun Pemohon telah mengambil tindakan dengan menfailkan permohonan perlanjutan masa dihadapan kami ini pada 1/3/2019. Oleh yang demikian kami membuat dapatan tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama lebih kurang **2 tahun 11 bulan** dari tarikh keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan.

ii. Sebab Kelewatan

[20] Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan untuk menfailkan notis rayuan balas adalah kerana:-

- a. Pemohon tidak menerima salinan yang diperakui bagi nota-nota keterangan dan penghakiman semasa diserahkan Notis Rayuan Perayu/Responden pada 25 Mac 2016;
- b. Pemohon tidak menerima kesembilan alasan-alasan rayuan pihak Responden pada 25 Mac 2016;
- c. Pemohon tidak mempunyai hak untuk mendapatkan akses meneliti salinan yang diperakui sebagai nota-nota keterangan dan penghakiman serta alasan-alasan Rayuan Perayu kecuali selepas penyempurnaan pemfailan Rekod Rayuan dan penyerahan kepada Pemohon adalah melebihi tempoh tujuh (7) hari selepas penyerahan Notis Rayuan pada 14 Mac 2016;
- d. Pihak Pemohon tidak menerima Rekod Rayuan yang lengkap (salinan yang diperakui) bagi nota-nota keterangan dan alasan penghakiman semasa penyerahan Rekod Rayuan Perayu/Responden pada 14 November 2016;
- e. Pemohon tidak mempunyai hak untuk memfailkan Rekod Rayuan lain selain yang telah difailkan oleh pihak Perayu (responden) walaupun pihak Pemohon tidak bersetuju dengan Rekod-rekod rayuan perayu yang telah difailkan pada 14 November 2016;
- f. Pemohon terpaksa memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran memasukkan salinan-salinan yang telah dikemukakan semasa pendengaran kes terdahulu memandangkan ianya telah dicicirkan dan/atau tidak dimasukkan oleh Pihak Perayu/Responden;
- g. Mahkamah memutuskan melalui Perintah Mahkamah bertarikh 1 November 2018 bahawa Rekod Rayuan (Jilid 1 & 2) dan Rekod Rayuan tambahan merupakan suatu pengesahan salinan yang

diperakui sebagai nota-nota keterangan dan penghakiman dalam kes terdahulu dan/atau yang dirayu;

- h. Pemohon menerima Rekod rayuan yang lengkap (Rekod Rayuan Jilid 1 & 2 serta Rekod Rayuan Tambahan) hanya pada 5 November 2018 sebagaimana penyerahan yang telah disempurnakan oleh Perayu/Responden selepas keputusan tersebut; dan
- i. Pemohon juga perlu memastikan dan/atau mengesahkan bahawa tiada alasan lain (tambahan) selain sembilan alasan rayuan perayu (responden) kesan daripada Rekod Rayuan Tambahan disahkan sebagai salinan yang diperakui sebagai nota-nota keterangan dan penghakiman dalam kes yang dirayu.

[21] Responden berhujah bahawa alasan-alasan kelewatan yang dinyatakan adalah alasan-alasan yang tidak munasabah kerana:

- a. Jika Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang diputuskan pada 6 Mac 2016 yang menolak tuntutan balas Pemohon, Pemohon hendaklah memfailkan rayuan ke atas perintah tersebut tetapi sehingga ke hari ini Pemohon langsung tidak memfailkan rayuan malahan hanya memfailkan Notis rayuan Balas yang sememangnya lewat hampir dua tahun pemfailannya. Sedangkan tuntutan balas Pemohon semasa kes induk tersebut mempunyai 9 harta yang dibicarakan. Adalah suatu yang tidak munasabah apabila Pemohon hanya memfailkan Notis Rayuan balas pada 12 November 2018 dengan memasukkan alasan bahawa perintah bertarikh 6 Mac 2016 berkaitan tuntutan balas tersebut perlu dirayu; dan

- b. Responden telah pun memfailkan Hujahan Bertulis Perayu dan Ikatan Otoriti Perayu pada 22 Februari 2018 yang mana di dalam Hujahan Perayu tersebut tidak memasukkan langsung berkaitan isu tuntutan balas sepertimana di dalam alasan Notis Rayuan Balas Pemohon tersebut. Responden berhujah bahawa jika Mahkamah Yang Mulia ini menerima Notis Rayuan Balas tersebut yang sememangnya telah lewat hampir dua tahun, kes rayuan Responden akan menjadi berterabur dan Rekod rayuan tersebut akan dipinda semula kerana merujuk Arahan Amalan No. 10 tahun 2016 Notis Rayuan Balas hendaklah dimasukkan ke dalam Rekod Rayuan untuk dijadikan sebagai dokumen.

[22] Kami telah meneliti affidavit dan penghujahan kedua-dua pihak. Kami bersetuju dengan penghujahan Responden bahawa Pemohon telah tidak menunjukkan sebab-sebab yang baik dan munasabah untuk perlanjutan tempoh masa ini diberikan. Alasan bahawa Pemohon menerima Rekod rayuan yang lengkap (Rekod Rayuan Jilid 1&2 serta Rekod Rayuan Tambahan) hanya pada 5/11/2018 adalah tidak boleh diterima kerana Pemohon telah diwakili oleh Peguam Syarie. Malangnya yang bijaksana Peguam Syarie telah tidak menasihati anak guamnya tentang tempoh masa dan kehendak undang-undang berhubung prosedur rayuan khususnya tatacara pemfailan notis rayuan balas. Semua prosedur tersebut terdapat dalam undang-undang yang dikanunkan di samping kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini sebagai panduan dan rujukan.

[23] Tempoh masa yang telah ditetapkan dalam prosedur rayuan dikanunkan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta

mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[24] Apabila tempoh kelewatan selama lebih kurang **2 tahun 11 bulan** dan alasan-alasan kelewatan tidak dapat kami terima, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon. Kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan sebab-sebab yang baik untuk kami mempertimbangkan permohonan ini untuk memberikan perlanjutan masa, oleh yang demikian kami tidak boleh membenarkan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis dan affidavit Pemohon, affidavit jawapan dan penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- i. Permohonan Pemohon ditolak.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor